

1500278-98.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, entretanto, tal antecedente gera reincidência e será considerada na fase própria. Todavia, as circunstâncias do delito indicam a necessidade de punição mais rigorosa. O réu demonstra ter personalidade extremamente violenta, porque portava arma de fogo e momentos antes envolveu-se em uma briga na boate, agrediu sua namorada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500278-98.2020.8.26.0559 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500278-98.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051432/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 10189874 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2013/20/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2051432 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 01h40min, no bar e boate Anubis, situada

na Avenida Alberto Andaló, 3715, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, assumindo o risco de matar pessoas, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar Eduardo Ângelo Mazi e Fábio Nascimento Maciel, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 441/443 e 444/445. Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação, sendo realizada audiência de instrução, na qual foi proferida sentença de pronúncia (fls. 458/470).

Interposto recurso pelo réu, sobreveio o v. Acórdão de fls. 515/524, datado de 18/02/2021, negado provimento, com trânsito em julgado em 08/04/2021 para a Justiça Pública e em 14/05/2021 para a defesa (fls. 529 e 535).

Às fls. 542/543, em 27/07/2021, os autos foram redistribuídos ao E. Tribunal do Júri, seguindo-se na fase do artigo 422 do CPP.

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: a) em relação ao crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Eduardo: reconheceu a materialidade do fato, a autoria e admitiu o dolo eventual, afastou a absolvição, reconheceu o privilégio, tornando prejudicado o quesito do motivo fútil e reconheceu a qualificadora da surpresa; b) em relação ao crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Fábio: reconheceu a materialidade do fato, a autoria e admitiu o dolo eventual, afastou a absolvição, reconheceu o privilégio, tornando prejudicado o quesito do motivo fútil e reconheceu a qualificadora da surpresa.

Assim, de acordo com o r. veredicto do Conselho de Sentença, o réu IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS praticou o delito tipificado no artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu registra condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, entretanto, tal antecedente gera reincidência e será considerada na fase própria. Todavia, as circunstâncias do delito indicam a necessidade de punição mais rigorosa. O réu demonstra ter personalidade extremamente violenta, porque portava arma de fogo e momentos antes envolveu-se em uma briga na boate, agrediu sua namorada e chutou um veículo sem qualquer motivo que ali estava estacionado. Além disso, conforme se verifica da certidão criminal de fls. 727/729 o réu evadiu-se da unidade prisional em que se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto e após sua recaptura, estando em livramento condicional, praticou um crime gravíssimo, demonstrando total desrespeito pela Justiça e personalidade voltada ao crime. Assim, a pena-base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 14 anos de reclusão, para cada crime.

Na segunda fase, reconheço que o réu é reincidente por crime grave, tráfico de drogas, nos termos da certidão de fls. 727/729 (processo 0027615-61.2015.8.26.0576). Assim, majoro a pena em 1/3, resultando a reprimenda de 18 anos e 08 meses de reclusão, para cada crime.

Na terceira fase não há causas de aumento. Os senhores Jurados reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121, consistente no domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Por tal razão, a pena será reduzida em 1/6, resultando em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Também se encontra presente a causa de redução de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), já que os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do réu. Assim, considerando o iter criminis e tendo em vista que a vítima Eduardo sofreu ferimentos gravíssimos, que por milímetros não resultou em sua morte ou paraplegia, visto o projétil ter se alojado rente à sua coluna, reduzo as penas em 1/3, fixando-as definitivamente em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, para cada crime, ausentes outras causas que as modifiquem.

Os crimes foram praticados de forma independente e autônoma entre si, portanto, as penas devem ser somadas, pelo reconhecimento do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 20 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão.

A gravidade dos crimes, a natureza e a quantidade das penas aplicadas justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "a", do Código Penal.

Em razão das penas e da natureza dos delitos, impossível a aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Pelo exposto, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS à pena de 20 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, por incurso, por duas vezes, no artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, em regime inicial fechado.

Tendo em vista que o réu aguardou o julgamento preso, subsistindo ainda os motivos ensejadores de sua custódia cautelar, nego-lhe o benefício de recorrer em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se guia para a execução, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Preto, saem os presentes intimados.

Comunique-se.

São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA